

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50190608220228240930

ID Comunicacao: 702134230

Data Disponibilizacao: 2026-08-20

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5019060-82.2022.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>1. Trata-se de EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL ajuizado(a) por COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL contra RAFAEL VENCESLAU e THAEL NICOLAU DA SILVA, em que se verifica que houve tentativa frustrada de cita¸ão/intima¸ão do executado através do aplicativo WhatsApp.</p>

<p>2. Nesse tocante, embora cedi¸a a possibilidade de cita¸ões e intima¸ões por meios eletrônicos, não h´a como se aplicar, por analogia, o disposto no art. 274, do CPC, pois a previsão não deixa dúvidas que as intima¸ões serão v´lidas quando dirigidas ao endere¸o constante nos autos na hipôtese de mudan¸a sem comunica¸ão, e não pelo aplicativo WhatsApp. Sobre o tema, decidiu-se:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEN¸A. DECISãO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL INDICADO NOS AUTOS E AFASTOU A PRESUN¸ãO DE VALIDADE DE INTIMA¸ãO DA CONSTRI¸ãO REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. INSURGêNCIA DO EXEQUENTE. AUSêNCIA DE INTIMA¸ãO PARA CONTRARRAZõES QUE Não IMPEDE O JULGAMENTO DO RECLAMO. EXECUTADO QUE MESMO

CITADO NO PROCESSO PRINCIPAL E INTIMADO NO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONSTITUIU PROCURADOR. OBSERVÂNCIA AO PRINCíPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. INDEFERIDA A PENHORA DO IMÓVEL ENSEJADOR DA DíVIDA CONDOMINIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEFENDIDA A POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA. ACOLHIMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA PROPTER REM. PREVALÊNCIA EM RELÇÃO AS DEMAIS DíVIDAS INCIDENTES SOBRE O BEM. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO, AINDA QUE ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 478 DA CORTE DA CIDADANIA. PRECEDENTES. DECISUM REFORMADO NO PONTO. PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD. INTERLOCUTÓRIO QUE AFASTOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO COM FUNDAMENTO NO ART. 274 DO CÓDIGO DE RITOS. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PELO APLICATIVO WHATSAPP. MANDADO QUE RETORNOU SEM CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA NA ESPÉCIE. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064476-50.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 05-04-2023).</p>

<p>3. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de presunção de citação/intimação para o feito.</p>

<p>4. Proceda-se o cartório a consulta para obter o endereço atualizado da parte ré executada, através de sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.</p>

<p>5. Após, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, em 15 dias, dar prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, sob pena de abandono e extinção da causa, na forma do art. 485, III, CPC.</p>

<p>6. Decorrido esse prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora pessoalmente, via carta, para, no prazo de 5 dias, dar impulso ao feito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1.º, CPC.</p>

<p> </p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>